

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1271/2531

นายไอล้ง แซ่ลิ่ม
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎ.ออกตามความใน ป.ร.ฎ.มาตรา 40 (3), มาตรา 40 (8), มาตรา 42 (9)

พ.ร.ฎ.ออกตามความใน ป.ร.ฎ.มาตรา ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงิน
ได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502 มาตรา 4

เงินได้จากการโอนสิทธิการเช่า เป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร
มาตรา 40 (8) เพราะเป็นเงินได้จากการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในมาตรา 40 (1) ถึง (7)
และมีใช่เป็นสิทธิอย่างอื่นตามมาตรา 40 (3) เพราะมีใช่สิทธิที่มีลักษณะทำนอง
เดียวกันกับค่าแห่งกุฎวิลลหรือค่าแห่งลิขสิทธิ์ดังที่ระบุไว้ในอนุमतรดังกล่าว

การโอนสิทธิการเช่ามิใช่เป็นการขายของนอกจากที่ระบุไว้ในข้ออื่นซึ่งผู้ขาย
มิได้เป็นผู้ผลิต ดังที่ระบุไว้ในมาตรา 8 (25) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน(ฉบับ
ที่ 70) พ.ศ. 2520 เพราะการขายของตามमतรดังกล่าวหมายถึงการขายของที่เป็น
วัตถุที่มีรูปร่าง แม้เงินได้จากการโอนสิทธิการเช่าเป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวล
รัษฎากร มาตรา 40(8) โจทก์ก็ไม่มีสิทธิหักค่าใช้จ่ายร้อยละ 80 ตามพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ประกอบการค้า มีร้านค้าชื่อร้านลิมฮ่งเซ้ง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ขายของเบ็ดเตล็ดและเครื่องใช้ที่ทำด้วยพลาสติก ในปีพ.ศ. ๒๕๒๐ โจทก์ได้โอนสิทธิการเช่าตึกแถวเลขที่ ๙๕๐ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ให้บุคคลอื่นโดยมีค่าตอบแทนโดยมิได้มุ่งการค้าหรือหากำไร ต่อมาวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๔ จำเลยที่ ๕ ในฐานะเจ้าพนักงานประเมินภาษีของจำเลยที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี พ.ศ. ๒๕๒๐ ถึงโจทก์ โดยจำเลยที่ ๕ นำเงินได้จากการโอนสิทธิการเช่าในราคา ๙๘๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินได้พึงประเมิน โจทก์ไม่เห็นชอบด้วยจึงได้อุทธรณ์ต่อจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และคณะกรรมการดังกล่าวได้วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยดังกล่าวเพราะเงินได้จากการโอนสิทธิการเช่าโดยมีค่าตอบแทนนั้นเป็นเงินได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๒ (๙) โดยเป็นการขายทรัพย์สินซึ่งมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้หรือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา ๔๐ (๘) ซึ่งนำมาหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ ๘๐ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ ๗๐) พ.ศ. ๒๕๒๐ มาตรา ๔ การประเมินของจำเลยที่ ๕ และคำวินิจฉัยของจำเลยที่ ๒, ที่ ๓ และที่ ๔ จึงไม่ชอบ ขอให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว

ศาลชั้นต้นจำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ ๓ เพราะโจทก์ทิ้งฟ้อง

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๕ ให้การว่า เงินได้จากการโอนสิทธิการเช่า จำเลยที่ ๕ มิได้ถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากรมาตรา ๔๐ (๘) แต่ถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทค่าสิทธิอย่างอื่นตามมาตรา ๔๐ (๓) ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๔๒ ตี ทั้งไม่มีกรณีที่เป็นข้อยกเว้นไม่ต้องเสีย

ภาษีเงินได้ การโอนสิทธิการเช่ามิใช่เป็นการขายของตามบัญชีอัตราภาษีการค้า
ประเภทการค้า ๑ เพราะสิทธิมิใช่สินค้าโจทก์จึงไม่มีสิทธิขอหักค่าใช้จ่ายตามพระราช
กฤษฎีกา ฯ (ฉบับที่๗๐) พ.ศ. ๒๕๒๐ และเงินได้จากการโอนสิทธิการเช่าไม่ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตาม มาตรา ๔๒ (๙) การขายทรัพย์สิน
โดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร เพราะการโอนสิทธิการเช่า เป็นเงินได้พึง
ประเมินค่าประเภทสิทธิอย่างอื่นตามมาตรา ๔๐ (๓) อีกทั้งผู้มีเงินได้ที่จะได้รับการ
ยกเว้นตาม ม.๔๒ (๙) ต้องแสดงรายการเงินได้จากการขายทรัพย์สินไว้ในข้อ ๑๐
แห่ง ภ.ง.ด.๙ แต่โจทก์ไม่ได้แสดงรายการแต่อย่างใด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ปัญหาว่าการโอนสิทธิการเช่าเป็นเงินได้พึง
ประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๘), ๔๐ (๓) หรือ ๔๒ (๙) และจะหักค่าใช้จ่าย
ได้เพียงใดหรือไม่นั้น เห็นว่าที่จำเลยอ้างว่าเงินได้จากการโอนสิทธิการเช่าราย
พิพาทเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๓) นั้น มาตรา ๔๐ (๓) ระบุค่าแห่งภูติวิ
ลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น ฯลฯ คำว่าสิทธิอย่างอื่น หมายถึงสิทธิที่มี
ลักษณะทำนองเดียวกับค่าแห่งภูติวิลล์หรือค่าแห่งสิทธิ สิทธิการเช่าดังกล่าวจึงมิใช่
สิทธิอย่างอื่น ตามมาตรา ๔๐ (๓) ส่วนการโอนสิทธิการเช่าเป็นการขายทรัพย์สินตาม
มาตรา ๔๒ (๙) หรือไม่นั้น ปรากฏว่า โจทก์มิได้แสดงรายการเงินได้จากการโอนสิทธิ
การเช่าไว้ในข้อ ๑๐ แห่ง ภ.ง.ด.๙ โจทก์จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรานี้

ศาลฎีกาเห็นว่าเงินได้จากการโอนสิทธิการเช่าเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๘) ถือเป็นเงินได้จากการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในมาตรา ๔๐ (๑) - (๗) เมื่อเงินได้จากการโอนสิทธิการเช่าเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๘) โจทก์จะมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ ๘๐ ตามพระราชกฤษฎีกา ฯ (ฉบับที่๗๐) พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยการโอนสิทธิการเช่าเป็นการขายของนอกจากที่ระบุไว้ในข้ออื่นซึ่งผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิตตามมาตรา ๘ (๒๕) แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวหรือไม่นั้น เห็นว่า การโอนสิทธิการเช่าไม่เป็นการขายของนอกจากที่ระบุไว้ในข้ออื่นซึ่งผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิตเพราะการขายของตามมาตรา ๘ (๒๕) นี้ หมายถึงการขายของที่เป็นวัตถุที่มีรูปร่าง ฯ หารวมถึงสิทธิการเช่าไม่ ทั้งตามบัญชีอัตราภาษีการค้าประเภทการค้า ๑ การขายของแยกเป็นชนิดต่าง ๆ ก็ไม่มีข้อความระบุถึงสิทธิการเช่าอันจะบ่งชี้ว่าการโอนสิทธิการเช่าเป็นการขายของชนิดหนึ่งเลย โจทก์จึงไม่มีสิทธิหักค่าใช้จ่ายร้อยละ ๘๐ ดังกล่าวอ้าง

พิพากษายืน.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลแพ่ง - นายจรัญ หัตถกรรม

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญส่ง วรรณกลาง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ